

Số: 01/QCĐG-TV

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 06 năm 2024

Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt (Sau đây gọi tắt là Công ty) ban hành Quy chế đấu giá để thực hiện trong các phiên đấu giá do Công ty tổ chức, với các nội dung sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, Tiền đặt trước, Tiền hồ sơ, Bước giá:

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BE 786742**, sổ vào sổ cấp GCN: **CH00220/22339**, thửa đất số **496**, tờ bản đồ số **13** - Địa chỉ: Số 31B Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa do UBND Thành phố Nha Trang cấp ngày 19/10/2011 cho Ông Nguyễn Đại Đồng, Sinh năm 1952, CMND số 010204485 và Bà Nguyễn Thị Hảo, Sinh năm 1953, CMND số 010292444 Cùng trú tại địa chỉ: Số 93 Khâm Thiên, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Đã chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Phạm Thu Hồng, CMND số: 225205184, Địa chỉ thường trú: 110/22 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. Theo hồ sơ số 014001. CN 001 ngày 22/04/2022.

1.2. Đặc Điểm kinh tế - Kỹ thuật :

1.2.1. Đặc điểm chung:

- **Vị trí:** Tài sản tọa lạc tại thửa đất số 496, tờ bản đồ số 13, Địa chỉ: Số 31B Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Mặt tiền tiếp giáp đường Trần Kim Hùng, đường nhựa, rộng khoảng 8m, vỉa hè mỗi bên rộng khoảng 3m;

- **Môi trường:** Khu dân cư tập trung đông đúc.

1.2.2. Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật:

a. Quyền sử dụng đất:

- **Số thửa:** 496;

- **Tờ bản đồ số:** 13;

- **Địa chỉ thửa đất:** Số 31B Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa;

- **Diện tích:** 51,7 m²;

+ **Mục đích sử dụng:** Đất ở đô thị;

+ **Thời hạn sử dụng đất:** Lâu dài;

- + **Hình thức sử dụng:** Sử dụng riêng 51,7 m²;
- + **Nguồn gốc:** Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;
- + **Hình dạng:** Cân đối;
- **Các hướng tiếp giáp:**
 - Hướng Tây: Giáp đường Trần Kim Hùng;
 - Các hướng còn lại: Giáp tài sản liền kề;
- **Hiện trạng:** Có công trình xây dựng trên đất.

b. Công trình xây dựng:

- **Loại nhà ở:** Nhà 4 tầng;
- **Diện tích xây dựng:** 51,7m²;
- **Diện tích sàn xây dựng:** 188,5m²;
- **Kết cấu:** Khung sàn BTCT, mái BTCT, tường gạch, nền gạch men;
- **Hiện trạng:** Nhà còn mới, tường gạch, nền gạch men.

1.3. Nguồn gốc của tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bà Nguyễn Phạm Thu Hồng đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Khánh Hòa - PGD Hoàng Diệu. Nay OCB xử lý/bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

1.4. Giá khởi điểm: 10.084.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ, không trăm tám mươi tư triệu đồng*)

1.5. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng

1.6. Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

1.7. Bước giá: Không vượt quá 2% trên giá khởi điểm

(*Bước giá: Là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm, hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề*)

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 08/04/2025; 09/04/2025 và 10/04/2025 (*Trong giờ hành chính*), tại nơi có tài sản (*Số 31B Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa*).

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 03/04/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/04/2025 (*Trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước*) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

4.1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Trong thời hạn Công ty đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh theo đúng ngành nghề của tài sản đấu giá (*theo quy định của pháp luật nếu có*).

4.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/04/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/04/2025 (*Trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước*) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/04/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/04/2025. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty, hạn chót đến 16 giờ 00 ngày 23/04/2025.

4.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt

+ Số tài khoản: 20216979 tại Ngân hàng TMCP Kiên Long–Chi nhánh Khánh Hòa

4.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu của Công ty Trung Việt*);

+ CCCD hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (*đối với cá nhân*); Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (*đối với cơ quan, tổ chức*) (*nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu*);

+ Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người ủy quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (*nếu có*) trong trường hợp đăng ký thay.

+ Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 28/04/2025, Tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Trung Việt - Địa chỉ: Lô 70 LK7-5, đường số 67 Khu Đô thị Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 6. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

Điều 7. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Điều 8. Thời hạn và phương thức bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá.

8.1. Thời hạn bàn giao hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Sau khi Người trúng đấu giá nộp đủ số tiền mua tài sản đấu giá (*trừ khoản tiền đặt cọc*) cho Người có tài sản và các bên ký hợp đồng công chứng mua bán tài sản đấu giá thì Người có tài sản sẽ tiến hành thủ tục bàn giao hồ sơ của tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá.

- Người có tài sản có trách nhiệm phối hợp với Người trúng đấu giá ký công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng bộ, sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

- Kể từ thời điểm Người có tài sản ký công chứng xong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, rủi ro có liên quan đến tài sản đấu giá được chuyển giao từ Người có tài sản sang Người trúng đấu giá.

8.2. Bàn giao tài sản:

- Người mua trúng đấu giá tự liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá

- Phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận *(nếu có)* Người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hợp thức hóa, tự chịu mọi khoản thuế, chi phí phát sinh và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản hoặc liên hệ các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản, đồng thời chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên.

- Trong phạm vi, chức năng và quyền hạn, Người có tài sản sẽ hỗ trợ Người trúng đấu giá việc gửi văn bản, thông báo đến các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để Người trúng đấu giá thực hiện quyền đòi tài sản từ Người đang sử dụng.

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm, rủi ro và các chi phí liên quan trong quá trình nhận bàn giao tài sản và đòi tài sản từ Người đang sử dụng, ở trên tài sản.

8.3. Hoa lợi, lợi tức:

- Người mua được tài sản bán đấu giá được hưởng toàn bộ lợi tức, hoa lợi phát sinh của tài sản *(nếu có)* kể từ ngày bàn giao tài sản.

Điều 9. Các loại thuế, Phí, Lệ phí và nghĩa vụ tài chính:

- Lệ phí trước bạ, phí công chứng, thù lao *(nếu có)*, và các chi phí phát sinh khác Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định của pháp luật.

- Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển quyền tài sản và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước của tài sản bán đấu giá *(nếu có)* do Người có tài sản nộp theo quy định của pháp luật.

- Thuế/lệ phí trước bạ xây dựng *(nếu có)*: Người có nghĩa vụ nộp tiền thuế/lệ phí này là chủ sở hữu/chủ sử dụng của tài sản. Trong trường hợp chủ sở hữu/ chủ sử dụng tài sản không tự nguyện nộp hoặc không có điều kiện nộp thì người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp.

- Đối với quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất chưa được đăng ký (nếu có): Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện và chịu các chi phí liên quan.

- Các nghĩa vụ tài chính khác của chủ sở hữu/chủ sử dụng tài sản liên quan đến tài sản đấu giá đối với nhà nước (nếu có): Người có nghĩa vụ nộp nghĩa vụ tài chính này là chủ sở hữu/ chủ sử dụng của tài sản. Trong trường hợp chủ sở hữu/ chủ sử dụng của tài sản không tự nguyện nộp hoặc không có điều kiện nộp thì người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp.

- Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản như chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh và các chi phí liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản do Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 10. Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

10.1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10.2. Công ty chúng tôi bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày.

10.3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá ; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

11.1. Tại phiên đấu giá, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành đấu giá công bố người trúng đấu giá, thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì phiên đấu giá coi như không thành. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

11.2. Từ chối trúng đấu giá:

a) Trong phiên đấu giá, khi người điều hành đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối, thì tài sản được ưu tiên cho người trả giá liền kề trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá là giá mà người trả giá liền kề đã trả (*không cộng thêm khoản tiền đặt trước*);

b) Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá, hoặc trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý trúng đấu giá thì phiên đấu giá được xem là không thành;

c) Người từ chối trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

11.3. Trong phiên đấu giá, những người tham gia đấu giá mà trả giá thấp hơn so với giá khởi điểm thì bị coi là không hợp lệ thì người điều hành đấu giá tuyên bố phiên đấu giá không thành và những người này không được hoàn lại khoản tiền đặt trước.

11.4. Mọi hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, móc ngoặc, thông đồng với những người tham gia đấu giá, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản, cố tình làm cho phiên đấu giá không thành thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ mất quyền tham gia đấu giá, bị đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Những trường hợp không trả lại tiền đặt trước

12.1. Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

12.2. Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm như sau:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

e) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan

12.3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

12.4. Người tham gia đấu giá đã trả giá nhưng sau đó rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận;

12.5. Từ chối kết quả trúng đấu giá

12.6. Những trường hợp không trả lại tiền đặt trước thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người có tài sản bán đấu giá;

Nơi nhận:

- Nhân viên Công ty (thực hiện);
- Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Khánh Hòa – PGD Hoàng Diệu;
- Người có tài sản (Bà Nguyễn Phạm Thu Hồng và Ông Cao Thái Huy);
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: Hồ sơ; VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Kim Thủy